



الجمهورية التونسية
وزارة التشغيل والتكوين المهني

دليل الشركات الأهلية



الشركات الأهلية
sociétés communautaires

توطئة

يندرج دليل الشركات الأهلية في إطار توفير رؤية واضحة وشاملة حولها، باعتبارها خيارا استراتيجيا يهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي بتونس في إطار السياسة العامة للدولة. ويمثل هذا الدليل مرجعا عمليا يوضح مفهوم الشركات الأهلية ومسار إحداثها القانوني وطرق تسييرها ومرافقة باعثيها وما أُقِرَّ لفائدتها من منح وامتيازات، بما يعزّز المبادرة الجماعية الأهلية ويساهم في دفع التنمية على المستويين المحلي والوطني.

الفهرس

15	هيكلة وتسيير الشركات الأهلية	المحور الأول: مفهوم الشركة الأهلية	3
21	المحور الثالث: مرافقة الشركات الأهلية	التعريف	4
22	التأطير والمرافقة	المراجع القانونية	4
24	المحور الرابع: متابعة الشركات الأهلية	حوكمة الشركات الأهلية	6
27	المحور الخامس: النظام الجبائي للشركات الأهلية والامتيازات	الأهداف	6
28	النظام الجبائي للشركات الأهلية	أهم مبادئ الشركات الأهلية	7
32	الامتيازات والتمويل	أصناف الشركات الأهلية	8
33	أصناف الإمتيازات و الحوافز الممنوحة في إطار قانون الإستثمار	مجالات تصرف الشركات الأهلية	10
		المحور الثاني: تأسيس الشركات الأهلية وتسييرها	11
		مراحل التأسيس	12

01

المحور الأول

مفهوم الشركة الأهلية

الشركة الأهلية هي كل شخص معنوي تحدته مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقاً من المنطقة الترايية المستقرين بها، وتتمتع هذه الشركات بالشخصية القانونية.

- « القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات؛
- « القانون عدد 3 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته؛
- « القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025؛
- « القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026؛
- « المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية؛
- « المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 الخاص بالشركات الأهلية؛
- « الأمر الرئاسي عدد 498 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 المتعلق بالمصادقة على النظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية المحلية والشركات الأهلية الجهوية؛
- « الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017، المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الإستثمارات المنجزة في إطار قانون الإستثمار مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 182 المؤرخ في 04 أبريل 2024؛

« الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019، المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الإلتفاف بها، مثلما تم تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 461 المؤرخ في 05 جوان 2023 ؛

« قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 4 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط شروط وإجراءات كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة الشركات الأهلية بالمراكنة؛

« قرار من وزيرة المالية المؤرخ في 4 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط صيغ تكفل الصندوق الوطني للضمان بالتمويلات المسندة إلى الشركات الأهلية؛

« قرار مشترك من وزير النقل ووزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخ في 4 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية؛

« قرار مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة؛

« قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 7 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط صيغ استغلال الشركات الأهلية للمنتوجات الغابية غير الخشبية مراكنة؛

« قرار من وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية المؤرخ في 04 نوفمبر 2025 يتعلق بضبط شروط و إجراءات كراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي لفائدة الشركات الأهلية مراكنة؛

« منشور البنك المركزي عدد 14 لسنة 2025 المؤرخ في 4 نوفمبر 2025 المتعلق بضبط نسب الفائدة التفاضلية الموظفة على القروض الممنوحة لفائدة الشركات الأهلية على الموارد الذاتية للبنوك.

تم إحداث خطة كاتب (ة) دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف (ة) بالشركات الأهلية، لوضع الخطوط الاستراتيجية الكبرى لمشروع الشركات الأهلية وحوكمتها؛ كما تم توحيد المرافقة والمتابعة لدى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية.

الأهداف:

تهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها.

وتتولى الشركات الأهلية خاصة:

- | | | |
|---|---|--|
| « بعث المشاريع الاقتصادية | « التصرف وإدارة المشروع أو المشاريع | « المساهمة في مسار التنمية والحوكمة بالجهة |
| لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية. | الراجعة لها بالنظر على مستوى الجهة المعنية. | وفقا للتشريع الجاري بها العمل. |

أهم مبادئ الشركات الأهلية:

05

01

مشاركة المواطنين في تنمية
الجهات المستقرين بها

02

أولوية الانسان وقيمة العمل
الجماعي على الربح الفردي

03

تحقيق المصالح الفردية من خلال
المصلحة المشتركة

04

الانخراط الحر والانسحاب الإرادي
ومنع كافة أشكال الإقصاء الاجتماعي

05

التصرف وفق قواعد الشفافية
والنزاهة والمسؤولية

06

المساواة من حيث مساهمة
المشاركين في رأس مال الشركة

07

لا يجوز للمشاركة أن يكون له أكثر
من حصة واحدة يقابلها صوتا واحدا

08

توزيع نسبة من الفواضل (الأرباح)
الناجمة عن نشاط الشركة على
المشاركين

09

ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم

10

النهوض الاجتماعي والتثقيف

1. الشركة الأهلية المحلية:

نشاط الشركة: تمارس الشركة الأهلية المحلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها.

المشاركون: من بين المقيمين بمعتمدية واحدة، وتتوفر فيهم في تاريخ إحداث الشركة صفة الناخب في الانتخابات المحلية.

رأس المال: لا يقل عن 5000 دينار.

عدد المشاركين: لا يقل عن 10 مشاركين.

المرافقة والمتابعة: الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية.

2. الشركة الأهلية الجهوية:

نشاط الشركة: تمارس الشركة الأهلية الجهوية نشاطا اقتصاديا انطلقا من الجهة الترابية المنتصبة بها.

المشاركون: تضم مشاركين مقيمين بأكثر من معتمدية بنفس الولاية، وتتوفر فيهم في تاريخ إحداث الشركة صفة الناخب في الانتخابات المحلية.

رأس المال: لا يقل عن 10000 دينار.

عدد المشاركين: لا يقل عن 15 مشاركا.

المرافقة والمتابعة: الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية.

تمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترايبية المنتصبة بها، كما يمكن لها أن تتولى :

« التصرف في مرافق أو أملاك عمومية حسب التشريع الجاري به العمل؛

« التصرف في الأراضي الاشتراكية بالمنطقة الترايبية المنتصبة بها الشركة الأهلية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية.

« يمنع على الشركات الأهلية ممارسة أيّ نشاط سياسي أو الانخراط في مسارات سياسية أو تمويلها؛

« يمنع على الشركات الأهلية مباشرة الأعمال الخيرية وجمع التبرعات بأي عنوان كان.

02

المحور الثاني

تأسيس الشركات الأهلية وتسييرها

﴿﴿﴿ عقد إجتماع اللجنة التأسيسية وصياغة محضر جلسة (يتم تحميله من المنصة الرقمية للشركات الاهلية بقسم وثائق للتحميل)؛

01

﴿﴿﴿ إنشاء حساب بالسجل الوطني للشركات الأهلية عبر الرابط التالي: <https://alahlia.tn>؛

02

﴿﴿﴿ تعميم النشرة الموجهة لإعلام العموم؛

03

﴿﴿﴿ استخراج شهادة التسجيل وإدراج العقد التأسيسي النموذجي بالمنصة الإلكترونية للشركات الاهلية؛

04

﴿﴿﴿ استخراج النشرة الموجهة لإعلام العموم؛

05

﴿﴿﴿ فتح حساب بنكي لإيداع الأموال المتأتية من عملية الاكتتاب؛

06

النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احدهما باللغة العربية؛

07

تعليق النشرة بمقر المعتمدية والبلدية عند الاقتضاء بالنسبة للشركات الأهلية المحلية أو بمقر الولاية ومقرات المعتمديات ومقرات البلديات بالنسبة للشركات الأهلية الجهوية؛

08

الاكتتاب وترسيم المشاركين بصورة قانونية بدفتر اشتراك وذلك اعتمادا على المطالب المودعة من قبل الراغبين في المشاركة لدى المؤسسين بالمقر الاجتماعي للشركة الأهلية؛

09

دعوة الجلسة العامة التأسيسية للانعقاد عبر المنصة الإلكترونية للشركات الأهلية؛

10

انعقاد الجلسة العامة التأسيسية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والتحرير الكلي لرأس المال الاجتماعي للشركة وتعيين مراقب الحسابات؛

11

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له صفة المدير العام ونائب الرئيس؛

12

﴿﴿ إدراج محضر الجلسة العامة التأسيسية و النظام الأساسي (مصادق عليه ممضى من كافة المشاركين) بالمنصة الالكترونية للشركات الأهلية؛

13

﴿﴿ التوجه إلى مكتب مراقبة الأداءات المختص ترايبا للحصول على بطاقة التعريف الجبائية (الباتيندة) وإدراجها بالسجل الوطني للشركات الأهلية؛

14

﴿﴿ الحصول على مضمون من السجل الوطني للشركات الأهلية.

15

1-المؤسسون

هم أصحاب فكرة مشروع الشركة الأهلية المزمع إحداثها، ويساهمون فعليا في تأسيس الشركة وتتوفر فيهم شروط المشاركة، ويتولون قبل الاكتتاب إعلام العموم باعتمادهم تكوين شركة أهلية والقيام بجميع الإجراءات الإدارية.

ولا يمكن أن يكون من بين المؤسسين:

- الشخص الذي فقد حقه في إدارة الشركات والتصرف فيها؛
- الموظفون والأعوان العموميون المباشرون أو الملحقون.

2-المشاركون

هم الأشخاص الذين اكتتبوا في رأس مال الشركة، (يمكن الجمع بين صفة المشارك والأجير).

شروط المشاركة

- تجاوز سن 18 سنة
- مقيم بالمعتمدية المنتسبة بها الشركة الأهلية المحلية أو بالولاية المنتسبة بها الشركة الأهلية الجهوية؛
- غير ممارس لنشاط منافس لنشاط وأهداف الشركة الأهلية.

3-مجلس الإدارة

الشركات الأهلية الجهوية	الشركات الأهلية المحلية
من 5 إلى 10 أعضاء	من 3 إلى 5 أعضاء

ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المشاركين الحاضرين بالجلسة العامة التأسيسية والجلسة العامة العادية وذلك بواسطة الاقتراع السري بأغلبية الأصوات المصرح بها لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد مرتين.

يجب على كل مترشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوفر فيه الشروط التالية :

- أن يكون من المشاركين؛
- ألا يشارك مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبصفة دائمة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط الشركة الأهلية؛
- ألا يكون قد سبقت إدانته من أجل جناية أو جنحة قسدية أو تم منعه من مسك الصكوك البنكية أو كان من ضمن أعضاء مجلس إدارة تم حله.

- لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة الأهلية وأجهزة تسيير الشركات التجارية والتعاونيات؛
- لا يمكن تولي عضوية مجلس إدارة بأكثر من شركة أهلية واحدة.

أحكام خاصة بمجلس الإدارة

يتمتع مجلس الإدارة بسلطات موسعة للتصرف باسم الشركة الأهلية في حدود موضوعها باستثناء السلطات المخصصة صراحة للجلسات العامة

لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة التخلي عن مهامهم إلا لعذر معتبر يمنعهم من القيام بها

يمكن عزل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة من طرف الجلسة العامة العادية إذا تمت إدانته من أجل جناية أو جنحة قسدية أو أضر أو حاول إلحاق الضرر بمصالح الشركة الأهلية أو ثبت تعارض مصالح من جانبه

❧ في صورة حصول شغور بسبب وفاة أو استقالة أو عزل عضو بمجلس الإدارة أو عدة أعضاء، يمكن لمجلس الإدارة بين جلستين عامتين عاديتين أن يتولى القيام بتسميات مؤقتة لبلوغ الحد الأدنى القانوني، ويخضع هذا التعيين لمصادقة الجلسة العامة العادية اللاحقة

4-رئيس مجلس الإدارة :

ينتخب مجلس الإدارة رئيسا له صفة المدير العام، ونائب رئيس من بين أعضائه بواسطة التصويت السري بأغلبية الأصوات المصرح بها ويجرى الانتخاب خلال اجتماعه الأول الموالي للجلسة العامة التأسيسية أو العادية.

يشترط في المترشح لخطة رئيس مجلس الإدارة أن يكون:

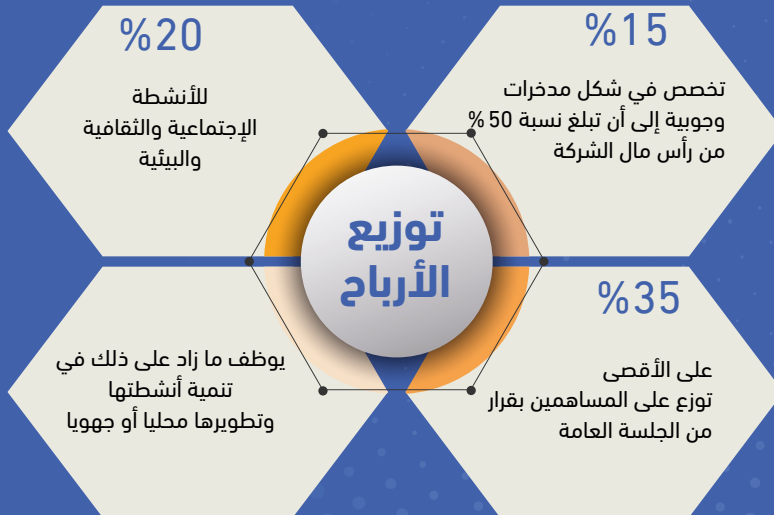
- من المشاركين في رأس مال الشركة الأهلية؛
- غير مباشر لوظيفة نيابية؛
- غير متحمل لمسؤولية حزبية؛
- مقيم بالمعتمدية المنتسبة بها الشركة الأهلية المحلية أو بالولاية المنتسبة بها الشركة الأهلية الجهوية؛
- له مستوى تعليمي يمكنه من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليه، ويحدد هذا المستوى التعليمي بالنظام الداخلي لكل شركة أهلية.

7- رأس مال الشركات الأهلية:

- « يتكوّن رأس مال الشركة الأهلية من حصص اجتماعية اسمية وجوبية وغير قابلة للقسمة تحرر من قبل كل مشارك؛
- « يجوز للشركة الأهلية قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل.

8- توزيع أرباح الشركة الأهلية:

- في صورة تحقيق الشركة الأهلية أرباحا صافية أو فوائض في موفى كل سنة محاسبية يتم توزيعها بقرار من الجلسة العامة كما يلي:



03

المحور الثالث

مرافقة الشركات الأهلية

تشمل مرحلة التأطير والمرافقة مرحلة ما قبل تأسيس الشركات الأهلية وتهدف إلى تأطير الراغبين في إحداث هذه الشركات وبلورة أفكار المشاريع المزمع إنجازها ومرافقتهم لإحداث شركاتهم. وتتواصل عمليات المرافقة إلى مرحلة ما بعد التأسيس و الانطلاق الفعلي في النشاط وذلك لضمان استمراريته، وتتكون هذه المرحلة من:

أ. المرافقة وتشمل خاصة:

1. التعريف والتحسيس بأهمية الشركات الأهلية

2. بلورة فكرة المشروع

3. المرافقة خلال كافة مراحل التأسيس

4. المرافقة لإعداد مخطط الأعمال

5. المرافقة للحصول على التمويل

6. التكوين في مجالات التصرف

7. التكوين التكميلي التقني حسب مجال النشاط

8. التكوين في المهارات الحياتية

١١. الدعم المالي:

« منحة دعم الشركات الأهلية: 800 د لفائدة الشركة لمدة أقصاها 12 شهرا خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ الدخول طور النشاط ؛
على الراغبين في إحداث الشركات الأهلية الاتصال بـ :

« الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني

الهيكل الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل:

« مكاتب التشغيل والعمل المستقل،

أو

« فضاءات المبادرة.

04

المحور الرابع

متابعة الشركات الأهلية

05

المحور الخامس

النظام الجبائي
للشركات الأهلية
والمنح والامتيازات

ا. الواجبات الجبائية:

« إيداع التصريح بالوجود؛

« إيداع التصريح الشهري بالأداءات والذي يشمل الخصوم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها الشركة الأهلية خلال 28 يوما الأولى من كل شهر وخلال 20 يوما من الشهر الموالي الذي تمت خلاله الخصوم والأداءات في صورة الانخراط بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد؛

« إيداع التصريح السنوي لنتائجها حسب نموذج معد للغرض ويتضمن كل المداخل والأرباح مهما كان النظام الجبائي وذلك في أجل أقصاه 25 مارس من كل سنة؛

« إيداع تصريح المؤجر في أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقبضة المالية التي ترجع لها بالنظر.

وتُعفى الشركات الأهلية من واجب التصريح بالأقساط الاحتياطية خلال مدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ الإحداث.

II. الإعفاء من الضرائب المباشرة:

1. بالنسبة للشركات الأهلية

الضريبة على الشركات:

تعفى الشركات الأهلية من الضريبة على الشركات لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها وبالتالي تبقى الأرباح التي تحققها الشركات الأهلية خلال هذه المدة غير معنية بالضريبة على الشركات وتحتسب السنة الأولى من الإعفاء من الضريبة على الشركات ابتداء من تاريخ إحداثها إلى غاية انتهاء السنة المحاسبية المعنية.

الخصم من المورد:

لا تخضع للخصم من المورد المبالغ الراجعة للشركات الأهلية لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ إحداثها.

وبصرف النظر عن نظامها الجبائي، تبقى الشركات الأهلية خاضعة لواجب القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المذكور وذلك طبقاً لأحكام الفصول 52 و 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2. بالنسبة للمشاركين :

تعفى المداخل الراجعة للمشاركين بالشركات الأهلية بصفتهم تلك سواء تعلق الأمر بأرباح موزعة أو بقيمة زائدة متأتية من إحالة حصص اجتماعية في رأس مال الشركات الأهلية من الضريبة على الدخل ومن الخصم على المورد المستوجب بهذا العنوان لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداث الشركة الأهلية.

III. الأداء على القيمة المضافة:

تنتفع الشركات الأهلية بـ :

« الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء من المعلوم على الاستهلاك بعنوان شراؤها من التجهيزات والمعدات والخدمات والعقارات وكذلك بعنوان رقم معاملاتها خلال فترة العشر سنوات ابتداء من تاريخ إحداثها؛

« نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد والخدمات والعقارات الضرورية لنشاطها لمدة عشر سنوات من تاريخ إحداثها.

للانتفاع بهذا الإجراء يستوجب الاتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا.

IV. الإعفاء من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية:

لا تخضع الشركات الأهلية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها.

V. الإعفاء من الأداء على التكوين المهني:

لا تخضع الشركات الأهلية للأداء على التكوين المهني لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها.

VI. الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء:

لا تخضع الشركات الأهلية للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها.

VII. الإعفاء من المعلوم على الأراضي غير المبنية:

تعفى الشركات الأهلية في صورة ممارسة نشاطها بأراضي غير مبنية من هذا المعلوم لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها.

VIII. الإعفاء من المعاليم الأخرى الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة:

تنتفع الشركات الأهلية بالإعفاء من المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمعلوم للمحافظة على البيئة لفائدة صندوق مقاومة التلوث والمعلوم الموظف على أجهزة تكييف الهواء لفائدة صندوق الانتقال الطاقوي وذلك خلال فترة العشر سنوات ابتداء من تاريخ إحداثها؛

تنتفع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمعلوم للمحافظة على البيئة والمعلوم الموظف على أجهزة تكييف الهواء وذلك بالنسبة للمنتجات الموردة والمقتناة محليا الضرورية للنشاط لمدة عشر سنوات من تاريخ إحداثها.

وبالتالي تعفى الشركات الأهلية من جميع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو التصدير لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة باستثناء معاليم مقابل اسداء خدمات التي تبقى مستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

IX. الاعفاء من معاليم التسجيل والطابع الجبائي:

الإعفاء من معاليم التسجيل:

« تعفى الشركات الأهلية والمشاركين فيها بصفتهم تلك خلال العشر سنوات من تاريخ الإحداث من دفع معاليم التسجيل المستوجبة على إحالة الحصص الاجتماعية التي يتم إبرامها خلال هذه المدّة؛

« تعفى الشركات الأهلية خلال العشر سنوات من تاريخ الإحداث من معاليم التسجيل المستوجبة على العمليات العقارية اللازمة لنشاطها ك شراء وكراء العقارات والهبات والمعاضات.

ملاحظة : هذا الإمتياز لا يعفي الشركات الأهلية من إجراءات التسجيل مجاناً.

وللانتفاع بالإعفاء من معاليم التسجيل المذكورة يتعين:

الإدلاء بما يفيد أنّ الشركة شركة أهلية

أن يكون العقد أو الكتب خاضعا وجوبا لإجراء التسجيل

أن يكون العقار موضوع العملية العقارية مرتبطا بنشاط الشركة الأهلية

الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي:

تعفى الشركات الأهلية خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ إحداثها من معلوم الطابع الجبائي المحمول قانونيا ونهائيا عليها بما في ذلك معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وكذلك معلوم الطابع الجبائي المستوجب على أذون طلبات التزود.

الامتيازات والتمويل:

02

« الانتفاع بالامتيازات الجاري بها العمل حسب طبيعة نشاط الشركة؛

« الانتفاع بالامتيازات الممنوحة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل؛

« الانتفاع بقروض بنكية بشروط ميسرة وبنسب فائدة سنوية تفضلية مع المؤسسات البنكية التي أمضت اتفاقيات مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة المالية والمدرجة بموقع الوزارة: www.emploi.gov.tn

« توظف على القروض الممنوحة من قبل البنوك على مواردها الذاتية والمخصصة لتمويل الشركات الأهلية نسب فائدة تفضلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1 % ؛

« تكفل الصندوق الوطني للضمان بالتمويلات المسندة الى الشركات الأهلية؛
« كراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة الشركات الاهلية بالمراكنة بالقيمة التي يحددها خبير أملاك الدولة، وتتفجع كل شركة أهلية بكراء عقار واحد لممارسة نشاطها الاقتصادي من بين العقارات المعدة للكرء والمخصصة للاستعمال الحرفي أو المهني أو التجاري أو الصناعي الموجودة داخل الحدود الترابية للمعتمدية أو الولاية المعنية؛
« منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة ، يمكن أن تكون مدّة الكراء خمسا وعشرين سنة قابلة للتديد إلى أربعين سنة، وتعفى الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة الخمس سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء؛
« انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة؛
« انتفاع الشركات الأهلية باستغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مراكنة؛
« ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص من قبل الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص.

قبل الانطلاق في الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة الأهلية يستوجب الاتصال بالهيكل المعنية للانتفاع بالمنح والامتيازات المقررة قانونا حسب طبيعة النشاط.

مثال: بالنسبة للأنشطة الصناعية والخدماتية، وجوب التصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وبالنسبة للأنشطة الفلاحية، وجوب التصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك للإنتفاع بالمنح والحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

03 أصناف الإمتيازات و الحوافز الممنوحة في إطار قانون الإستثمار

1.3 تصنيف عمليات الإستثمار :

تصنف الإستثمارات في قطاع الفلاحة و تربية الأحياء المائية المنجزة من قبل الشركات الأهلية بالصنف «أ».

2.3 أصناف المنح :

- منحة الترفيع من القيمة المضافة و القدرة التنافسية :

السقف	النسبة	صنف المنحة	
1 م.د	15 % من كلفة الإستثمار وترفع إلى 30 % للصنف أ	القطاعات ذات الأولوية	بعنوان الإستثمار المباشر
1 م.د	15 % من كلفة الإستثمار	المنظومات الإقتصادية	
500 أ.د	50 % من كلفة الإستثمار ترفع إلى 60 % بالنسبة للشركات الأهلية الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري	الإستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية	بعنوان الأداء الإقتصادي
500 أ.د بما في ذلك منحة الدراسات المحدد سقفها 20 أ.د	50 % من كلفة الإستثمار	الإستثمارات اللامادية	
300 أ.د	50 % من مصاريف البحث والتطوير	البحث و التطوير	
20 أ.د بعنوان كل مؤسسة سنويا	70 % من كلفة التكوين	تكوين الأعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات	

• منحة التنمية الجهوية

مناطق التنمية الجهوية	النسبة	السقف
المجموعة الأولى	15 % من كلفة الاستثمار	1.5 م د
	65 % من مصاريف أشغال البنية الأساسية في قطاع الصناعة	10 % من كلفة الاستثمار مع سقف 1 م د
المجموعة الثانية	30 % من كلفة الاستثمار	3 م د
	85 % من مصاريف أشغال البنية الأساسية في قطاع الصناعة	10 % من كلفة الاستثمار مع سقف 1 م د

• منحة تطوير القدرة التشغيلية

1. التكفل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي:

- 3 سنوات في القطاعات ذات الأولوية
- 5 سنوات للمجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية
- 10 سنوات للمجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية

2. التكفل بنسبة 50 % من الأجور المدفوعة حسب مستوى التأطير مع سقف 250 د شهريا لكل منتفع :

- سنة لنسبة التأطير تتراوح بين 10 % و 15 %
- ثلاث سنوات لنسبة التأطير تفوق 15 %

• منحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية البيئة

النسبة	السقف
50 % من قيمة مكونات الاستثمار	300 أ د

ملاحظة: إن الامتيازات الممنوحة ليست ثابتة بطبيعتها، بل تخضع للتعديل والتحديث بموجب التعديل التشريعي المتعلق بها.

3.3 صرف المنح:

تصرف المنح على قسطين وذلك على النحو التالي:

40% عند إنجاز 40 % من كلفة الاستثمار المصادق عليها	القسط الأول
60 % عند دخول المشروع طور النشاط الفعلي	القسط الثاني

4.3 هياكل التشجيع على الاستثمار:

للحصول على الامتيازات يتم التوجه إلى الهياكل المعنية حسب الكلفة الجمالية للاستثمار.

الهيئة التونسية للاستثمار		كلفة الاستثمار تتجاوز 15 م د
وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية	على الصعيد المركزي	المشاريع ذات كلفة استثمار ما بين 1 م د و 15 م د
	على الصعيد الجهوي	المشاريع ذات كلفة استثمار أقل من 1 م د

5.3 الخدمات المسداة لفائدة الشركات الأهلية الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية:

« الانتفاع بدورات تنمية المعارف والمهارات التي يتولى ديوان الصناعات التقليدية تنظيمها بالشراكة مع الهياكل المتدخلة في المجال؛

« الانتفاع بالمرافقة والتأطير في مجال تسويق وترويج المنتج.



و لمزيد من المعلومات يمكن تصفح المواقع التالية:

- | | |
|--|--|
| » www.emploi.gov.tn | » www.bts.com.tn |
| » www.emploi.nat.tn | » www.environnement.gov.tn |
| » www.tunisieindustrie.nat.tn | » www.commerce.gov.tn |
| » www.apia.com.tn | » www.energiemines.gov.tn |
| » https://alahlia.tn | » www.artisanat.nat.tn |

أو التواصل عبر البريد الإلكتروني : Sejil.alahlia@mfpe.state.tn

لتحميل هذا الدليل يمكن مسح رمز الاستجابة السريعة QR



تونس غدوة خير